

Niveles de verificación

Tu intuición era correcta y tiene nombre: **KYC por niveles**. Existe en el marco internacional, está aterrizado en la ley mexicana con umbrales concretos, y se puede construir antes de tener respuesta legal. Pero funciona por una razón distinta de la que imaginabas.

2026-09-01 fuentes verificadas sep-2026 no es asesoría legal

Esto no es asesoría legal. Es investigación de campo para que el brazo legal llegue con las preguntas hechas. Los umbrales citados son de fuentes públicas con fecha y **cambian**: el abogado confirma cuál aplica y desde cuándo.

00 El hallazgo, en una página

LO QUE CAMBIA RESPECTO A LO QUE PENSABAS

Tú lo planteaste como **premio**: el usuario verificado tiene más credibilidad. En el marco regulatorio la lógica corre **al revés**: lo que legitima el sistema no es el privilegio del verificado, sino **el tope del que no lo está**. El nivel bajo es aceptable *porque* está acotado — si el riesgo del usuario sin verificar está limitado por monto, el regulador tolera pedirle menos.

Las dos cosas son compatibles y el diseño debe llevar las dos: **el tope es lo que lo hace defendible; la insignia es lo que lo hace producto**. Pero si sólo hay insignia y no hay tope, no hay sistema de niveles: hay decoración.

Lo que sí quedó confirmado

- **Existe y es el estándar.** El enfoque basado en riesgo del GAFI/FATF define tres niveles: **debida diligencia simplificada** (riesgo bajo), **estándar**, y **reforzada** (riesgo alto). El término técnico para lo que describes es **tiered KYC**, y se promueve explícitamente como herramienta de *inclusión financiera*: dar servicios básicos con identificación mínima y abrir más servicios cuando la identidad se puede asegurar mejor.
- **Está en la ley mexicana, con números.** Las Disposiciones del artículo 115 de la LIC manejan niveles de cuenta. El **Nivel 2** limita abonos a **3,000 UDIs por cliente por mes** con identificación simplificada. El **Nivel 2 Bis** llega a **12,000 UDIs**, exige que los fondos vengan de medios de pago digitales, permite **apertura totalmente remota** y no requiere RFC ni e.firma: se integra con identificación oficial, CURP verificada ante RENAPO, comprobante de domicilio y manifestación de actuar por cuenta propia. La CNBV publicó además una guía de *Régimen Simplificado de Identificación* en octubre de 2025.
- **En crypto los umbrales son otros y son de transferencia, no de usuario.** La Travel Rule del GAFI fija un umbral de referencia de **USD/EUR 1,000**; Estados Unidos usa **3,000 USD**, la Unión Europea **cero** entre proveedores, Canadá **1,000 CAD**, Reino Unido **£1,000** doméstico y **£0** transfronterizo, Singapur **1,500 SGD**, Japón **100,000 JPY**. **Ojo**: regulan el intercambio de datos entre proveedores en una transferencia, no «cuánto puede operar un usuario». Sirven como *referencia* para fijar nuestros topes, no como la regla que nos aplica.

01 La escalera propuesta para Marea

Construible hoy, en modo puntos, sin esperar al abogado. Los montos exactos del nivel 2 los fija él; la estructura no depende de eso.

N0 visitante	No se le pide nada Explorar el catálogo, ver probabilidades, ver resultados y sus fuentes. Explorar nunca requiere permiso — ya es regla del producto.	sin tope sin dinero
N1 jugador	Alias y código de recuperación Jugar con puntos, entrar a ligas, aparecer en la tabla. Es lo que ya existe hoy en la app.	sin tope puntos, no dinero
N2 operador	Wallet propia + screening de sanciones + país declarado Operar con USDC bajo tope acumulado y tope por operación. Sin documento de identidad. Es el nivel que hace que el producto sea usable por alguien que llega de cero. Admite dos orígenes — USDC cripto nativo y USDC de una rampa que ya hizo KYC (tipo Bitso)— con el mismo trato: detectar la procedencia no es viable (los exchanges rotan wallets y el hopping borra el rastro), así que el KYC heredado es argumento de riesgo interno, no un tope más alto.	tope de nivel + tope por operación lo fija el abogado
N3 verificado	Identidad verificada, voluntaria Sin el tope de nivel. Y aquí sí entra tu idea: insignia de verificado, y las funciones que exijan confianza entre personas quedan reservadas a este nivel.	sólo el tope del país

CÓMO ENCAJA CON LO QUE YA ESTÁ CONSTRUIDO

La tabla de países del producto **ya tiene un tope de depósito por país**. La escalera añade la otra dimensión, la del usuario, y el tope efectivo pasa a ser simplemente: **mínimo(tope del país, tope del nivel)**. No hay que inventar una arquitectura nueva — hay que añadir una columna.

EL TOPE SE HACE CUMPLIR DONDE ESTÁ EL DINERO

Un tope que sólo vive en la pantalla es decorativo: se salta con la consola del navegador. En una arquitectura no custodial el límite tiene que estar **en el contrato o en el motor de cruce**, que es donde ocurre la operación. **Invariante:** *el tope de nivel se hace cumplir donde está el dinero, no en la interfaz* (L16, cableada en **R-069**). La prueba que la fija: una operación que excede el tope se rechaza aunque se pida saltándose la app.

DOS REGLAS QUE PROTEGEN EL TOPE

Anti-structuring (R-070): el tope no sirve si se puede fragmentar. Los retiros se evalúan sobre una **ventana móvil acumulada** (30 días como valor de trabajo hasta que el abogado lo confirme, P15); varios retiros bajo el umbral que sumados lo cruzan disparan verificación como una sola operación, y el cambio recurrente de

dirección destino en ventana corta también. Se detecta el patrón, no la operación suelta. **Lista cerrada de KYC (R-072)**: el KYC no aparece de forma arbitraria — sólo lo disparan cruzar el tope acumulado, un patrón de anti-structuring, o subir de nivel voluntariamente. Fuera de esas tres, la app no pide papeles.

02 Las dos cosas que NO tienen nivel

- **El screening de sanciones.** No es KYC y no admite escalera: aplica a todos desde N0, siempre. Es una lista de direcciones bloqueadas, cuesta 2-3 días de trabajo, y es lo único de este bloque que ha hundido equipos cripto de verdad. Un usuario N2 sin documento es una decisión de riesgo defendible; un usuario sancionado operando no lo es en ningún nivel. **Rechaza en ambos sentidos (R-071)**: Marea no firma una transacción hacia una dirección bloqueada aunque el usuario retire lo suyo. Y **rechazar no es confiscar**: el saldo sigue siendo del usuario, que puede retirar a otra dirección que sí pase el screening.
- **Explorar.** Mirar el catálogo no cuesta ni pide permiso, en ningún país y en ningún nivel. Ya es regla del producto y no se toca.

03 El P2P: la advertencia grande

La idea viene de un tablero P2P estilo Binance, donde el verificado tiene reputación y por eso es mejor contraparte para intercambiar. La mecánica es buena. **Pero hay que separar dos cosas que ahí van juntas y aquí no deben ir juntas.**

	MERCADO DE PREDICCIÓN (LO QUE SOMOS)	TABLERO P2P (LO QUE SERÍA AÑADIRLO)
Qué pasa	Los usuarios apuestan entre sí contra un resultado; el contrato retiene el colateral	Los usuarios cambian cripto por moneda local entre ellos, con transferencia bancaria de por medio
Para qué sirve el nivel	Acotar el riesgo del que no se verifica	Reputación de contraparte: quién cumple, quién no
Qué actividad es	Discutible: juego, derivado, u otra cosa. Es la pregunta abierta	Cambio de divisas o transmisión de dinero. Es de lo más regulado que hay, y casi siempre exige licencia o registro
Toca dinero de banco	No. Todo el plan actual lo evita	Sí, por definición: el otro lado del intercambio es una transferencia bancaria

Si se añade el tablero P2P, deja de ser una función más: pasa a dominar todo el análisis legal. El plan actual llega a lanzamiento sin tocar dinero de banco en ningún punto — ése es justamente el argumento más fuerte que tenemos. Un tablero donde la gente intercambia con transferencias lo desmonta entero, y probablemente mueve el calendario en meses, no en semanas.

LA BUENA NOTICIA

La reputación se puede tener sin el tablero. La insignia de verificado, el historial de cumplimiento y la confianza entre usuarios son mecánicas de producto que funcionan sobre la escalera de niveles sin que nosotros operemos ningún intercambio. Se queda lo que te gustaba de la idea y se deja fuera lo que la hace cara.

04 Ocho preguntas más para el abogado

Se suman a las diez del encargo, con la misma regla: cada una con su consecuencia escrita.

- 11 ¿Se reconoce aquí un régimen simplificado o por niveles? ¿Con qué umbral y qué expediente mínimo para el nivel bajo?**

CONSECUENCIA

Nos da el número del tope de N2. Si no existe régimen simplificado, N2 desaparece y se salta directo de puntos a verificado — lo que cambia el producto entero, no un parámetro.

- 12 Sin custodia, sin fiat y sin tomar contraparte, ¿nos alcanza alguna obligación de identificación? ¿Cambia si el usuario llega desde otra red mediante un tercero que él mismo firma?**

CONSECUENCIA

Si no nos alcanza ninguna, la escalera es voluntaria: control de riesgo propio y funcionalidad de producto. Se construye igual, porque es barata y nos deja listos, pero deja de ser bloqueante.

- 13 ¿Qué obligación genera el screening de sanciones por sí solo — listas aplicables, frecuencia de actualización, qué hacer ante una coincidencia, y a quién se reporta?**

CONSECUENCIA

Define el procedimiento escrito. Es trabajo del brazo legal, no del abogado, en cuanto tengamos la lista de fuentes confirmada.

- 14 Si en el futuro se añadiera un tablero donde usuarios intercambian cripto por moneda local entre ellos: ¿qué actividad sería y qué exigiría?**

CONSECUENCIA

Es la pregunta que decide si el P2P entra alguna vez al plan. Se pregunta ahora, aunque no se vaya a construir, porque la respuesta determina si vale la pena siquiera diseñarlo.

- 15 ¿Cuál es la ventana móvil correcta para el anti-structuring bajo régimen mexicano? Usamos 30 días como valor de trabajo.**

CONSECUENCIA

Fija el parámetro de la ventana acumulada de R-070. Sin el número del abogado, la regla corre con 30 días como provisional.

- 16 Un retiro a wallet cripto propia del usuario, ¿cae fuera del régimen de identificación de la LIC y de la Ley Antilavado (LFPIORPI), o hay algún matiz que se nos escape?**

CONSECUENCIA

Si cae fuera, la escalera es control de riesgo propio. Si hay matiz, define qué obligación entra y desde qué monto — y de ahí sale el umbral del recordatorio fiscal.

17 Siendo no custodiales, ¿qué obligación de reporte tiene Marea ante el SAT o la UIF sobre las operaciones de sus usuarios?

CONSECUENCIA

Define si generamos avisos o reportes, cuáles, con qué periodicidad, y qué disparadores conviene automatizar desde el principio.

18 El KYC heredado del proveedor de rampa (Bitso y similares), ¿tiene reconocimiento legal explícito para justificar topes propios más altos, o es sólo un argumento de riesgo interno?

CONSECUENCIA

Decide si N2 puede diferenciar topes por origen. Si no, se queda como está: mismo tope para el cripto nativo y para el KYC heredado.

NOTA DE UNIDADES PARA EL ABOGADO

El régimen de cuentas por niveles del **art. 115 LIC** se expresa en **UDIs**; el de actividades vulnerables (**LFPIORPI**) en **UMA**. Son regímenes distintos y no se mezclan — cuál nos aplica, si alguno, es parte de las preguntas 11 y 16.

05 Qué se puede construir ya, y qué espera

PIEZA	ESTADO	POR QUÉ
La escalera N0–N3 como estructura	YA	No depende de ningún umbral. Es una columna en la tabla de usuarios y una comprobación
Tope efectivo = mín(país, nivel)	YA	El tope por país ya existe; falta cruzarlo con el del usuario
Screening de sanciones desde N0	YA	2–3 días. No espera a nadie y no admite escalera
Screening bidireccional (R-071)	YA	Es política de firma, no un umbral. Rechazar no es confiscar
Lista cerrada de disparadores de KYC (R-072)	YA	El KYC no aparece de forma arbitraria
Anti-structuring por ventana móvil (R-070)	YA	La estructura no depende del número; la ventana exacta espera la pregunta 15
Recordatorio fiscal en el retiro	YA	El copy ya está; el monto que lo dispara espera 16/18
Insignia de verificado y sus funciones	YA	Es producto, no cumplimiento
El número del tope de N2	ESPERA	Lo fija la respuesta a la pregunta 11
Proveedor de verificación de identidad (N3)	ESPERA	Depende de qué expediente exija la jurisdicción elegida
Tablero P2P	NO	Reabre y probablemente domina todo el análisis legal. Pregunta 14 antes de considerarlo

LO HONESTO SOBRE ESTE DOCUMENTO

Confirmé que **el concepto existe, tiene nombre y tiene números públicos**. Lo que **no** puedo decirte —y nadie puede sin abogado local— es cuál de esos regímenes nos aplica, si es que alguno. Por eso el diseño de arriba está hecho para **sostenerse pase lo que pase**: si no nos aplica nada, es control de riesgo propio y una buena función de producto; si nos aplica algo, ya estamos en la forma que el marco espera.